מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חָפֵץ בְּקִיּוּם וּבְטוּב הָאָדָם אֲשֶׁר בָּרָא, וְהוּא הַנּוֹתֵן לְכָל אֶחָד וְאֶחָד אָכְלוֹ בְּעִתּוֹ. וְאִם יִהְיֶה הַתַּקִּיף גּוֹזֵל הַחַלָּשׁ מִמֶּנּוּ, יִהְיֶה גַּם הוּא נִגְזָל מֵהַתַּקִּיף מִמֶּנּוּ, וְהוּא יִהְיֶה סִבָּה לְחָרְבַּן הַיִּשּׁוּב (חינוך). וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַז"ל (סנהדרין קח.) שֶׁבְּדוֹר הַמַּבּוּל לֹא נֶחְתַּם גְּזַר דִּינָם אֶלָּא עַל הַגָּזֵל, דִּכְתִיב מְלֵאָה עֲוֹנוֹת וְגָזֵל בְּתוֹכָהּ מְקַטְרְגֶת[ה]. וְהַגּוֹזֵל מָמוֹן נֶפֶשׁ הוּא גּוֹזֵל[ו], כִּי לִפְעָמִים לֹא יִהְיֶה לוֹ בַּמֶּה לְהַחֲיוֹת אֶת נַפְשׁוֹ וְיָמוּת. גַּם כִּי אוּלַי יַעֲמֹד עַל מָמוֹנוֹ וְיָקוּם עָלָיו וְיַהַרְגֵהוּ, נִמְצָא גּוֹזֵל נֶפֶשׁ מַמָּשׁ. וְנִסְמְכוּ מִצְוֹת אֵלּוּ לְלֶקֶט שִׁכְחָה וּפֵאָה, לְהַרְאוֹת לָאָדָם, זֶה שֶׁהוּא שֶׁלּוֹ אֵינוֹ שֶׁלּוֹ כִּי אִם לְשָׁעָה קַלָּה נִתָּנָה לוֹ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ,

משנה הלכות

דליכא מאן דקפיד עליו מותר ליטול, כגון ליטול מחבילה או מגדר לחצוץ בו שיניו, ואף זה אוסר בירושלמי ממידת חסידות[ז].

שלא בדרך גזל. ואסור לגזול אפילו על מנת לשלם לו דבר יפה ממנו, ויש אומרים שאם הוא בעין הדבר היפה, יקנהו על ידי אחר לבעלים דזכות הוא לו[ח]. השואל שלא מדעת בעלים גזלן הוא[ט]. מי שהוא בסכנת נפשות וצריך לגזול ממון חבירו כדי להציל את נפשו, לא יקחנו אלא על דעת לשלם[י].

פרטי דינים. המינים אף שמותר לאבד גופם אסור לגזול מהם[יא]. ונחלקו האחרונים בעבדים ושטרות וקרקעות אי איכא לאו זה[יב]. ובסמ"ג כתב או שתקף בעבדיו ובהמתו ונשתמש בהן, או שירד לתוך שדהו ואכל פירותיו, וכל כיוצא בזה הוא הנקרא גזל. והעובר וגוזל עובר משום ג' לאוין, משום 'לא תגזול, ו'לא תתאוה', ו'לא תחמוד'[יג]. ואין לוקין עליו שהרי הכתוב ניתקו לעשה שחייב להחזיר הגזילה, ואפילו שרף את הגזילה אשר גזל אינו לוקה, שהרי חייב לשלם דמיה[יד]. ואסור לגזול מעכו"ם[טו].

מוכסין וליסטים. בני אדם שחזקתן גזלנים, וחזקת כל ממונם מן הגזל מפני שמלאכתן גזלנות, כגון המוכסין והליסטין, אסור ליהנות מהן שחזקת מאכל זה שהוא גזול, ואין פורטין סלעים בפרוטות שלהם מן התיבה שלהם שהכל בחזקת גזל[טז], והוא שהם עושים שלא מדעת המלך, אבל מכס שפסקו המלך בדבר הקצוב, ואינו מוסיף

ה. ראה ויק"ר לג, ג. **ו.** ע"ע ב"ק קיט. ב"מ קיב. **ז.** עיין חו"מ שם. **ח.** שם ס"ב. **ט.** רמב"ם שם פ"ג הט"ו. חו"מ סי' רצ"ב ס"א. **י.** חו"מ שם ס"ד. **יא.** חינוך ע"פ ב"ק קיט. ועיין מנחת חינוך. וש"ך סי' שפ"ח ס"ק ס"ב. **יב.** מנחת חינוך בשם מהרש"א ופני יהושע ב"מ סא. **יג.** רמב"ם שם פ"א הי"ב. **יד.** שם ה"א. ועיין במצוה הקודמת והמובא שם משו"ת משנה הלכות ח"ג סי' קט"ז. **טו.** רמב"ם שם ה"ב. חו"מ סי' שנ"ט ס"א. **טז.** רמב"ם שם פ"ה ה"ט. חו"מ סי' שס"ט ס"ד.

שֶׁמִּזֶּה הַטַּעַם נִתְחַיֵּב לִתֵּן לָעֲנִיִּים חֶלְקָם, כָּל שֶׁכֵּן וְקַל וָחֹמֶר שֶׁלֹּא יָשִׂים אָדָם עֵינָיו בְּשֶׁל אֲחֵרִים (עיר מקלט (לר"ד לידא) פר' קדושים מצוה רלא).

ב"מ נז: קיג. רמב"ם הל' גזילה פ"א, ספר המצוות ל"א תעשה רמ"ה, סמ"ג לאוין קנ"ז, סמ"ק רע"א, יראים רנ"ז, חושן משפט שנ"ט.

מִצְוָה רל

לֹא תָלִין שְׂכַר שָׂכִיר (לֹא תַעֲשֶׂה קל"ד)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְאַחֵר מִלְּשַׁלֵּם שְׂכַר הַשָּׂכִיר עַד אַחַר זְמַן הַמַּגְבָּל בַּתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, יג) 'לֹא תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר אִתְּךָ עַד בֹּקֶר'.

משנה הלכות

כלום לעצמו על מה שקצב המלך, אין זה גזלן דדינא דמלכותא דינא, ולא עוד אלא המבריח עצמו מן המכס הזה עובר מפני שהוא גזל מנת המלך, בין שהיה המלך עכו"ם או ישראל[יז]. ועוד פרטי דינים עיין בסמ"ג (עשין ע"ג). ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ובבן נח.

רל) גדר המצוה וזמן החיוב. קיום המצוה, שכיר יום גובה כל הלילה שכיר לילה גובה כל היום, שכיר שעות גובה כל היום, יצא בלילה גובה כל הלילה[א]. נתן לאומן טלית בקבלנות, כל זמן שהכלי ביד האומן אפילו הודיעו שגמרה אינו עובר, נתנה לו, והיתה ביום עובר עם שקיעת החמה, בלילה עובר בעמוד השחר[ב]. ולעולם אינו עובר עד שתבעו, תבעו ולא היה לו מה ליתן, לא כסף ולא שוה כסף, או שהמחהו (פי' מסר לאחר שישלם לו) וקיבל עליו הרי זה פטור[ג].

שכרו על ידי שליח. האומר לשלוחו צא ושכור לי פועלים, ושכרם ואמר להם שכרכם על בעל הבית, אין שום אחד מהם עובר, ואם לא אמר שכרכם על הבעל הבית השליח עובר[ד]. ואם הפועלים יודעים שאין המלאכה שלו בשעת השכירות אינו עובר אפילו בסתם[ה]. ועיין בשו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' קע"א).

פטורים. עבר זמנו ולא תבעו אין עובר עוד, ומכל מקום חייב ליתן לו מיד, ואם אינו נותן עובר בלאו דדבריהם, משום 'אל תאמר לרעך לך' וגו'[ו]. שכיר שמכיר בבעל הבית שאין דרכו להיות בידו מעות אלא ביום השוק, אינו עובר עד יום השוק אפילו יש לו

יז. רמב"ם שם הי"א. חו"מ שם ס"ו. **רל) א.** רמב"ם הל' שכירות פי"א ה"ב. חו"מ סי' של"ט ס"ג-ד-ה. **ב.** רמב"ם שם ה"ג. חו"מ שם ס"ו. **ג.** רמב"ם שם ה"ד. חו"מ שם ס"י. **ד.** רמב"ם שם. חו"מ שם ס"ז. **ה.** רמ"א שם. **ו.** שם ס"ח.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁמְּפֹרָשׁ בַּכָּתוּב (דברים כד, טו) 'בְּיוֹמוֹ תִתֵּן שְׂכָרוֹ וְלֹא תָבוֹא עָלָיו הַשֶּׁמֶשׁ כִּי עָנִי הוּא וְאֵלָיו הוּא נֹשֵׂא אֶת נַפְשׁוֹ'. וְהוּא דָּבָר מֻשְׂכָּל לַכֹּל שֶׁלֹּא יִכָּנֵם עָנִי זֶה לְבֵיתוֹ רֵיקָם, וְעֵינֵי יְלָדָיו וְאַנְשֵׁי בֵּיתוֹ תְּלוּיוֹת לוֹ מְנֻגָּד, לְהָבִיא טָרֶף לְבֵיתוֹ, בְּנַפְשׁוֹ יָבִיא לַחְמוֹ וּלְהַחֲיוֹת רוּחַ שְׁפָלִים, וְכֵיוָן שֶׁהוֹלֵךְ אֶצְלָם בְּיָדַיִם רֵיקָנִיּוֹת, אָז עוֹלְלִים שׁוֹאֲלִים לֶחֶם, וְאֵין לְאֵל יָדוֹ לִתֵּן לָהֶם, וְיִתֵּן אֶת קוֹלוֹ בִּבְכִי וְשַׁעֲרֵי דְמָעוֹת לֹא נִנְעֲלוּ, וַה' בְּרַחֲמָיו שָׁמוֹעַ יִשְׁמַע אֵלָיו, כִּי שׁוֹמֵעַ אֶל אֶבְיוֹנִים ה', וְעַל יְדֵי זֶה 'וְהָיָה בְךָ חֵטְא' (דברים שם), וּלְשׁוֹן 'חֵטְא' פֵּרוּשׁוֹ חִסָּרוֹן[ז], שֶׁיֶּחְסְרוּ נְכָסָיו וְיֵעָנֵשׁ עַל יָדוֹ (אשל אברהם (טובייאנה) מצוה צא). וְיֵשׁ לוֹמַר דַּאֲפִלּוּ אִם יִמְצָא פּוֹעֵל שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ הַשְׁכִּירוּת בְּיוֹמוֹ, כְּגוֹן שֶׁהוּא עָשִׁיר, לֹא חִלְּקָה הַתּוֹרָה בָּזֶה.

ב"מ קי: קיא. רמב"ם הל' שכירות פי"א, ספר המצוות ל"ת תעשה רל"ח, סמ"ג ל"תוין קפ"א, סמ"ק רנ"ג, יראים רס"ג, חושן משפט סי' פ"ט ושל"ט.

משנה הלכות

מעות[ט]. ולפי זה בבתי חרושת שדרכם לשלם סוף שבוע לעולם, והשכיר יודע מזה סתמא על דעת זה השכיר עצמו ואינו עובר עד זמן הפרעון.

שכירות קרקע. שכר קרקע נחלקו הראשונים אי עובר'. בית שהיה תלוש ולבסוף חיברו הוי כתלוש לענין זה[יא]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן, והעובר ביטל עשה, ועובר על לאו אבל אין לוקין עליו. ובדרך אזהרה אמרו[יב] שעובר בה' שמות משום לא תעשוק, ומשום לא תגזול, ומשום לא תלין, וביומו תתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש. ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

ז. תהלים סט, לד. **ח.** עיין רש"י בראשית לא, לט: "אנוכי אחטנה' לשון 'קולע באבן אל השערה ולא יחטיא' (שופטים כ, טז) 'אני ובני שלמה חטאים' (מלכים א א, כא) חסרים. אנוכי אחסרנה' וכו'. וע"ע גור אריה במדבר כח, טו: 'לשון 'חטא' פירושו חסרון'. **ט.** שם ס"ט. **י.** עיין סמ"ג לאוין קפ"א, ובחו"מ שם ס"א. מנחת חינוך. **יא.** עיין קצות החושן ס"ק א. **יב.** ב"מ קיא. ספרי פר' כי תצא סח.

מִצְוָה רלא

שֶׁלֹּא לְקַלֵּל אָדָם מִיִּשְׂרָאֵל (לֹא תַעֲשֶׂה קל"ה)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְקַלֵּל אָדָם מִיִּשְׂרָאֵל בְּשֵׁם שָׁמַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, יד) 'לֹא תְקַלֵּל חֵרֵשׁ'. וּבָא הַפָּרוּשׁ עָלָיו מִי שֶׁאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ קִלְלָתְךָ.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁיֵּשׁ כֹּחַ בְּדִבּוּר מְצַיֵּר בְּמַחֲשָׁבָה לִפְעֹל לְטוֹב אוֹ לְהֶפְכּוֹ, וּבִלְעָם יוֹכִיחַ, וְזֶהוּ שֶׁאָמְרוּ רַז"ל (מו"ק יח.) 'בְּרִית כְּרוּתָה לַשְּׁפָתַיִם', וְקִלְלַת חָכָם אֲפִלּוּ עַל תְּנַאי הִיא בָּאָה, מִיהוּדָה שֶׁאָמַר (בראשית מג, ט) 'וְחָטָאתִי לְךָ כָּל הַיָּמִים' וְכַמְבֹאָר בַּחַזַ"ל (מכות יא:) שֶׁלֹּא הָיָה לוֹ מְנוּחָה לְעַצְמוֹתָיו הַקְּדוֹשִׁים עַד שֶׁהִתְפַּלֵּל עָלָיו מֹשֶׁה רַבֵּנוּ וְאָמַר (דברים לג, ז) 'שְׁמַע ה' קוֹל יְהוּדָה' (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קכט). וַאֲפִלּוּ קִלְלַת הֶדְיוֹט תַּעֲשֶׂה רֹשֶׁם, וּמְדַבֵּק בּוֹ הַמְּאֵרָה וְהַצַּעַר, וְנִמְנַעְנוּ מֵהַשִּׁם יִתְבָּרַךְ מֵהַזִּיק

משנה הלכות

רלא) גדרי החיוב. המקלל אדם מישראל[א], וכל שכן עדה מישראל או כל ישראל[ב], בשם או בכינוי אפילו בכל לשון שקורין בו הגויים להקדוש ברוך הוא חייב[ג]. ולדעת הראב"ד[ד] דוקא המקלל בשם המיוחד.

פטורים. המקלל את המת פטור[ה]. וכן המקלל בלי שם פטור אבל אסור לעשות כן[ו]. המקלל את עצמו לוקה שנאמר (דברים ד, ט) 'השמר לך ושמור נפשך מאוד'[ז].

שאר איסורים. המקלל עצמו והוא נשיא ודיין חייב שלשה (ועיין לעיל מצוה ס"ט ומצוה ע"א)[ח]. חירף תלמיד חכם מנדין אותו, ואם רצו הדיינין להכותו מכת מרדות יותר על נידוי מכין ועונשין כפי שיראו[ט].

עוברי עבירה. המקלל למי שנגמר דינו להריגה, אפילו בערכאות של עכו"ם, פטור[י]. וכן אינו חייב אלא על המקלל כשר מישראל, המקלל רשע פטור[יא], ועיין בתוספות (ע"ז ד: ד"ה ש"מ לאו אורח ארעא) כי לא היה לו לדחוק בידי שמים ולהעניש מי שאינם רוצים להעניש, אף על פי שבזמן הבית היה מותר להרגו בידים, עיין שם, ועיין בשו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' כ"ט).

רלא) א. רמב"ם הל' סנהדרין פכ"ו ה"א. **ב.** מנחת חינוך. **ג.** רמב"ם שם ה"ג. **ד.** שם. **ה.** רמב"ם שם ה"ב. **ו.** חינוך. **ז.** רמב"ם שם ה"ג. **ח.** עיין חינוך, ומנחת חינוך. **ט.** רמב"ם שם ה"ה. **י.** שם הל' ממרים פ"ה הי"ב. **יא.** רמב"ם שם. מנחת חינוך.

בְּפִינוּ לְזוּלָתֵנוּ כְּמוֹ שֶׁנִּמְנַעְנוּ מִלְּהַזִּיק לָהֶם בְּמַעֲשֶׂה, וּלְפִי חֲשִׁיבוּת נֶפֶשׁ הָאָדָם וּדְבֵקוּתוֹ בָּעֶלְיוֹנִים, כְּנֶפֶשׁ הַצַּדִּיקִים וְהַחֲסִידִים, יְמַהֵר לִפְעֹל בְּכָל מַה שֶּׁיְּדַבְּרוּ, וְזֶה דָּבָר מְפֹרָסָם וְיָדוּעַ בֵּין יוֹדְעֵי דַּעַת וּמְבִינֵי מַדָּע (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז שֶׁלֹּא יְקַלֵּל עַצְמוֹ בְּחַיֵּי צַעַר וְדֹחַק, 'חֵרֵשׁ' נוֹטָרִיקוֹן ח'יִים ר'עִים שֶׁ'לְּךָ (שפתי כהן (צפת) ויקרא יט, יד).

שבועות ל"ה. רמב"ם הל' סנהדרין פכ"ו, ספר המצוות ל"א תעשה ש', סמ"ג ל"אוין ר"א, חושן משפט סי' כ"ז, סמ"ק קכ"ג, יראים מ"ב.

מִצְוָה רלב

לִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל (לֹא תַּעֲשֶׂה קל"ו)

הַזְּהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַכְשִׁיל אָדָם בְּעֵצָה שֶׁאֵינָהּ הֲגוּנָה וְהוּא כְּסוּמָא בְּדָבָר זֶה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, יד) 'וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁתִּקּוּן הָעוֹלָם וְיִשּׁוּבוֹ הוּא לְהַדְרִיךְ בְּנֵי אָדָם וְלָתֵת לָהֶם עֵצָה טוֹבָה, וְלֹא לְהַפּוֹךְ (חינוך). וְאִי אֶפְשָׁר לִבְנֵי אָדָם שֶׁלֹּא יְצַטָּרְכוּ זֶה לָזֶה בְּשׁוּם פַּעַם בְּחַיָּיו, פַּעַם בְּדָבָר גָּדוֹל וּפַעַם בְּדָבָר קָטָן. וְאִם נִיָּעֵץ שֶׁלֹּא כַּהֹגֶן נִמְצָא הָעוֹלָם חָרֵב, וַאֲפִלּוּ שׁוֹאֵל אוֹתוֹ בְּאֵיזֶה דֶּרֶךְ לָעִיר

משנה הלכות

שאר פרטים. בן נשיא שקילל את אביו חייב משום אב ומשום דיין ומשום נשיא ומשום 'בעמך לא תאור'[יב]. קילל עבד כנעני או שפחה כתב הריטב"א[יג] דאינו חייב. גר אינו חייב על קיללת אביו ואמו[יד]. והסמ"ג חישב את הלאו שלא לקלל עצמו ללאו בפני עצמו עיין שם (מצוה רי"ב). ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעובר עליה במזיד ובהתראה בפני עדים כשרים לוקה. וזה אחד משלשה לאוין שבתורה שלוקין עליהם אף על פי שאין בו מעשה, ושנים אחרים הם נשבע, ומימר.

רלב) גדר האיסור. קיום המצוה, אדם הבא לשאול והוא עור באותו דבר שאינו יודע, או אפילו יודע ואינו יכול לעשות איסור זה, ובא חבירו והמציא לו האיסור, או הגיד לו באופן שהכשילו עובר משום 'לפני

יב. חינוך, ועיין ברמב"ם הל' סנהדרין שם ה"ב ששם הגירסא 'וכן נשיא'. **יג.** מכות ח: ועיין קומץ מנחה.
יד. חינוך מצוה ר"ס, וכמשמעות הרמב"ם בהל' ממרים פ"ה הי"א דהוא מדרבנן.

וְהֻרְאָה לוֹ לְהִפּוֹךְ נִמְצָא מַכְשִׁילוֹ, וְכָל שֶׁכֵּן בְּדָבָר הַנּוֹגֵעַ לְמַשָּׂא וּמַתָּן וְצַעַר הַגּוּף, וְאָמַר הַכָּתוּב (ויקרא יט, יח) **'וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ', וּ'מַאי דְּסָנֵי לָךְ לְחַבְרָךְ לָא תַּעֲבִיד'** (שבת לא.)**, וּלְפִי שֶׁלִּפְעָמִים יִתֵּן עֵצָה דְּמִשְׁתַּמֵּעַ בִּתְרֵי אַנְפֵּי כְּדֵי שֶׁיּוּכַל לְהִשָּׁמֵט כְּשֶׁיִּתְרַעֵם וְיֹאמַר כִּי לְטוֹבָה נִתְכַּוֵּן, וְהֵם דְּבָרִים הַמְּסוּרִים לַלֵּב, לָכֵן נֶאֱמַר בּוֹ 'וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹקֶיךָ אֲנִי ה'', אֲנִי מַשְׁגִּיחַ וְרוֹאֶה אִם לִפְנֵי עִוֵּר תִּתֵּן מִכְשׁוֹל, אַף שֶׁהוּא סוֹמָא בַּדָּבָר** (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קל)**.**

ע"ז ו: רמב"ם הל' רוצח פי"ב, ספר המצוות לא תעשה רצ"ט, סמ"ג לאוין קס"ח, סמ"ק קע"ב.

משנה הלכות

עיוור לא תתן מכשול[א]. ובכלל הלאו שלא להכות לבנו הגדול פן יהיה לו למכשול לחטוא בלשונו ולהלקות אביו[ב]. ובכלל הלאו ג"כ שלא ליתן מכשול מכל עוון בישראל ולא לנכרי להושיט לו מה שאסור לו[ג]. ואם הנכרי לוקח לבונה או שעוה מישראל להקריב לעבודה זרה או שלוקח ספרי מינות, וכל הדברים שבן נח מוזהר עליהם בז' מצות שלו אסור למכור לו[ד]. ובעכו"ם רק על לפני עיוור קפדינן ולא אלפני דלפני[ה].

באיסור דרבנן או אסור רק לו. ובאיסור דרבנן ג"כ שייך לפני עיוור, ועיין באחרונים שפלפלו דאפשר באיסור דרבנן איכא 'לפני עיוור' דאורייתא[ו]. ודעת קצת פוסקים דבדבר דשרי לדידיה אף דאסור לאחרינא לית בה משום 'לפני עיוור'[ז], ונחלקו האחרונים בזה, ועיין בשו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' צ"ז).

שאר פרטים. אפילו מומר עושה מלאכה לעצמו בכלי ישראל בשבת, אם יכול למחות עובר בלפני עיוור[ח]. ואינו עובר אלא כעין תרי עיברי דנהרא, פירוש שאינו יכול ליטול מעצמו בלי סיוע הנ"ל, אבל יכול ליטלו מעצמו אינו עובר אלא מדרבנן, ואם ספי ליה בידים אף שיכול לאכול מעצמו עובר, כיון שנותן אוכל לתוך פיו ומעבירו על דת[ט].

כללי הלאו. הכלל שנצטוינו שלא לסייע בשום דבר עבירה באופן שאם לא סייעו לא היה עושה אותה, והעושה כן עבר בלאו זה. וכן בכל עניני העולם, וכן בעניני משא ומתן, ובכל דבר המכשיל בעצה שאינה הוגנת לו עובר בלאו זה. ונסתפקתי במי שנתן לו עצה שאינה הגונה לפי דעתו ולבסוף עלתה לו טובה מזה אי עובר בלאו, ונראה לומר דעובר בזה דבתר מחשבתו

רלב) א. רמב"ם הל' רוצח פי"ב הי"ד. **ב.** שם הל' ממרים פ"ו ה"ט. יו"ד סי' ר"מ ס"כ. **ג.** עיין פסחים כב: **ד.** עיין סמ"ג לאוין מ"ה. **ה.** עיין מנחת חינוך אות ב. **ו.** עיין קומץ מנחה. **ז.** פרי חדש יו"ד סי' ס"ב ס"ק ג. **ח.** פרי מגדים או"ח סי' תמ"ג סק"ה. **ט.** ב"א או"ח סי' ל"ו. ובית שערים או"ח סי' קמ"ט ויו"ד סי' י"ז, ועיין

מִצְוָה רלג

לֹא תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט (לֹא תַעֲשֶׂה קל״ז)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה הַדַּיָּן עָוֶל בַּדִּין, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, טו) ׳לֹא תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט׳.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אוֹהֵב מִשְׁפָּט, וְכִסֵּא הַכָּבוֹד נִקְרָא בֵּן, שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים פט, טו) ׳צֶדֶק וּמִשְׁפָּט מְכוֹן כִּסְאֶךָ׳, וְעַל הַמִּשְׁפָּט הָעוֹלָם מִתְקַיֵּם[א], וּבַמִּשְׁפָּט תָּלוּי הַשָּׁלוֹם, וְנַעֲשׂוּ יִשְׂרָאֵל אֲגֻדָּה אַחַת עִם אֶחָד יָחִיד וּמְיֻחָד, וּבְמָקוֹם שֶׁאֵין מִשְׁפָּט שָׁמָּה הָרֶשַׁע, וְנֶאֱמַר (זכריה ח, טז) ׳אֱמֶת וּמִשְׁפַּט שָׁלוֹם שִׁפְטוּ בְּשַׁעֲרֵיכֶם׳, וְהַדָּן דִּין אֱמֶת נַעֲשֶׂה שֻׁתָּף לְהַקָּדוֹשׁ

משנה הלכות

אזלינן, וקצת דמיון יש להביא מיוסף שאמר (בראשית נ, כ) ׳אלקים חשבה לטובה׳ והבן. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ובבן נח, ואין לוקין עליו.

רלג) גדרי וחומר האיסור. קיום המצוה, שנים שבאו לדין אסור לדיין לזכות את החייב ולחוב את הזכאי בכל אופן וטעם שהוא[ב]. ותניא בתורת כהנים (ספרא קדושים ד) המעול במשפט נקרא ה׳ שמות, עול, משוקץ, שנאוי, חרם, תועבה, וכנגדן גורם ה׳ דברים, מטמא את הארץ, ומחלל השם, מסלק את השכינה, מפיל את ישראל בחרב, ומגלה אותם מארצם. ובכלל הלאו שלא לענות את הדין אחר שנתברר לדיין איך הדין נוטה, והוא מעכב מלהגיד כדי לצער אחד מהבעלי דינים[ג].

כמה פרטים. וראוי לדיין להיוועץ עם מי שגדול ממנו אם אפשר[ד]. ויהא חביב עליו דין של פרוטה כדין של מאה מנה לדון אותו באמת לאמיתו[ה]. כלל הדבר בכל עת שיעבור בדין על מה שציותה התורה הרי זה עול, אם לא שעשה ברצון שניהם.

טעות בדין. טעה הדיין בדינים המפורשים במשנה או בגמרא או בדברי הפוסקים, חוזר הדין ודנין אותו כהלכה, אם לא שקיבל מרבותיו שאין דנין כאותן הפוסקים[ו]. וכל שסתם לן הבית יוסף ורבינו הרמ״א בשולחן ערוך ולא חלקו הבאים אחריהם וטעה בזה, הוה כטעה בדבר משנה, ובמקום שהביא הרמ״א דעת החולקין והסכים עמהן, בארצות הללו דנוהגין כהרמ״א חשוב ג״כ כטעה בדבר משנה,

עוד שם פרטי הדינים ואריכות בזה. **רלג) א.** עיין אבות פ״א מי״ז. **ב.** רמב״ם הל׳ סנהדרין פ״כ ה״ו. **ג.** רמב״ם שם. חו״מ סי׳ י״ז ה״א. **ד.** רמב״ם שם ה״ח. חו״מ סי׳ י׳ ס״ב. **ה.** רמב״ם שם ה״י. חו״מ שם ס״ד. **ו.** רמב״ם שם פ״ו ה״א. חו״מ סי׳ כ״ה ס״א.

בָּרוּךְ הוּא בְּמַעֲשֶׂה בְּרֵאשִׁית[ז], וּמִטַּעַם זֶה אָמְרוּ רַז"ל[ח] 'חֲבִיבִין הַדַּיָּנִין לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁשְּׁקָלָן כַּעֲשָׂרֶת הַדִּבְּרוֹת' (אשל אברהם (טובייאנה) מצוה קו). גַּם כִּי הָעוֹשֶׂה עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט חָבֵר הוּא לְאִישׁ מַשְׁחִית[ט] גּוֹזֵל מָמוֹן שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, וְנוֹתֵן לַאֲחֵרִים וְעַל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמַלֵּא חֶסְרוֹן הָרִאשׁוֹן.

סנהדרין ו: ז. רמב"ם הל' סנהדרין פ"כ, ספר המצוות ל"א תעשה ער"ה, סמ"ג לאוין ר"ה, סמ"ק רכ"ה, יראים רפ"ח, חושן משפט סי' י"ז.

מִצְוָה רלד

לֹא תָהָדַר פְּנֵי גָדוֹל (לֹא תַעֲשֶׂה קל"ח)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יְכַבֵּד הַדַּיָּן אֶחָד מִבַּעֲלֵי הַדִּינִים יוֹתֵר מֵחֲבֵרוֹ, וַאֲפִלּוּ יְהֵא גָּדוֹל וְנִכְבָּד, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, טו) 'וְלֹא תֶהְדַּר פְּנֵי גָדוֹל'.

משנה הלכות

ובמקום שלא הכריעו ונחלקו הש"ך והסמ"ע והאחרונים נחלקו הפוסקים, ואין לנו הכרע'. טעה בשיקול הדעת בדבר שהוא מחלוקת התנאים וכיוצא בזה ולא נפסקה ההלכה, אם קיבל רשות לדון, או שקיבלוהו הבעלי דינין, הואיל והוא מומחה חוזר הדין, ואם אי אפשר לחזור פטור, ואם לא נטל רשות ולא קיבלוהו חייב לשלם מביתו כשאי אפשר לחזור[יא].

כללי הלאו. ולאו זה בכלל 'לא תטה משפט' (דברים טז, יט), והעובר עליו עובר משום 'לא תעשו עול' ומשום 'לא תטה משפט', ואם היה אביון, גם משום 'לא תטה משפט אביונך בריבו' (שמות כג, ו), ואם היה גר, גם משום 'לא תטה משפט גר' (דברים כד, ז), ואם היה יתום עובר גם על מה שנאמר (שם) 'משפט גר יתום'[יב]. ונוהג לאו זה בכל מקום ובכל זמן בראוי לדון ואין לוקין עליו.

רלד) גדרי האיסור. שני בעלי דינים הבאים לדין אל יכבד הדיין לגדול, ולא יסביר לו פנים, ולא ישאל בשלומו יותר מחבירו, ולא יהא אחד יושב ואחד עומד וכיוצא בזה, ואפילו הוא נשוא פנים, ולא יאמר האיך אני פוגם בכבודו של עשיר אזכנו עכשיו וכשיצא לחוץ אומר לו תן לו, ואם עשה כן עבר בלאו זה, ולא יאמר גדול הוא זה בן גדולים הוא והאיך אביישנו בשביל

ז. עיין שבת י'. **ח.** מדרש השכם פר' משפטים. מובא בראשית חכמה פרק הדיינין, ובמנורת המאור נר ג כלל ט ח"א פ"א. **ט.** ע"פ משלי כח, כד. **י.** פתחי תשובה חו"מ שם ס"ק ב, בשם חו"י. **יא.** רמב"ם פ"ו ה"ב-ג. וחו"מ סי' כ"ה ס"ב-ג. **יב.** סמ"ג.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. עַיֵּן לְעֵיל בְּמִצְוָה ע"ט. וּלְפִי שֶׁכְּשֶׁיִּרְאֶה הַבַּעַל דִּין הַשֵּׁנִי אֲשֶׁר הַדַּיָּן מְקָרֵב אֶת בַּעַל דִּינוֹ וּמְכַבְּדוֹ יִסְתַּתְּמוּ טַעֲנוֹתָיו וְיִתְעַוֵּת הַדִּין וְלֹא יֵצֵא לַאֲמִתּוֹ (חינוך להלן מצוה רלה). וּכְמַעֲשֶׂה דְּרַב עָנָן דְּשִׁלַּח לְר' נַחְמָן לִידַיְנֵהּ מַר לְהַאי גַּבְרָא, דַּאֲנָא עָנָן פְּסִילְנָא לֵהּ לְדִינָא, אָמַר ר' נַחְמָן מִדְּשִׁלַּח לִי הָכִי שְׁמַע מִנֵּהּ קְרִיבֵהּ הוּא, הֲוָה קָאֵים דִּינָא דְּיַתְמֵי קַמֵּהּ אָמַר הַאי עֲשֵׂה וְהַאי עֲשֵׂה עֲשֵׂה דִּכְבוֹד הַתּוֹרָה עֲדִיף, סָלְקִי דִּינָא דְּיַתְמֵי וְאַחְתֵּהּ לְדִינֵהּ, כֵּיוָן דַּחֲזָא בַּעַל דִּינֵהּ יְקָרָא דְּקָא עָבֵיד לֵהּ, אִיסְתַּתַּם טַעֲנָתֵהּ, וְאִיעֲנַשׁ רַב עָנָן עַל זֶה' עַיֵּן שָׁם (כתובות קה:). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז 'וְלֹא תֶהְדַּר פְּנֵי גָדוֹל' כִּי יֵשׁ לְךָ לְהַדֵּר פְּנֵי מִי שֶׁגָּדוֹל עַל כָּל הַגְּדוֹלִים יוֹצֵר כֹּל, 'וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן' (ויקרא יט, לב) זְקֵנוֹ שֶׁל עוֹלָם, שֶׁהוּא לְעוֹלָם נִצָּב בַּעֲדַת הַדַּיָּנִים (טעמי מצות לר"מ הכבלי) לא תעשה קלב).

כתובות קה: שבועות ל'.: רמב"ם הל' ממרים פ"כ, ספר המצוות ל"א תעשה ער"ה, סמ"ג ל"אוין ר"ד, סמ"ק רכ"ט, יראים רל"ח, חושן משפט סי' י"ז.

משנה הלכות

דינר אחד אזכנו ולכשיצא אומר לו תן לו[א]. דבר אחר שלא יאמר גדול הוא חזקתו שאינו משקר יש לי להאמינו יותר מן האחר ולהדר פניו, אף על פי שלא יפסוק הדבר כי אם על פי עדים, כי מפני זה מסתתמים טענותיו של עני[ב].

תלמיד חכם ועם הארץ. ואם בא תלמיד חכם ועם הארץ לדין מושיבין התלמיד חכם ולעם הארץ אומרין שב, ואם לא ישב אין מקפידין בכך[ג]. בא השמש והעמידו אחר שישב אין צריכין לחזור ולהושיבו[ד].

חנופה. ובכלל הלאו שלא להחניף, ועל החניפה אמר שלמה המלך ע"ה (משלי כד, כד) 'אומר לרשע צדיק אתה יקבוהו עמים'. וכל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולם ונופל לגהינם, ולבסוף נופל ביד מי שהחניף לו, או ביד בנו או בן בנו[ה], ועדה שיש בה חנופה לבסוף היא גולה[ו]. והא דאמר רבי שמעון בן פזי מותר להחניף לרשעים בעולם הזה[ז], זהו כשאינן עושין עבירה מפורסמת[ח]. ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בראויין לדון, ואין לוקין על לאו זה.

רלד) א. רמב"ם הל' סנהדרין פ"כ ה"ד, ופכ"א ה"א וה"ג. חו"מ סי' י"ז ס"א וס"י. **ב.** רמב"ם שם פ"כ ה"ה. חו"מ שם ס"י. **ג.** שם פכ"א ה"ד. חו"מ שם ס"ב. **ד.** ש"ך שם ס"ק ז. **ה.** סוטה מא: **ו.** שם מב. **ז.** שם מא: **ח.** סמ"ק.

מִצְוָה רלה

בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ (מִצְוַת עֲשֵׂה צ"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִשְׁפֹּט בְּצֶדֶק לְהַשְׁוֹוֹת בַּעֲלֵי הַדִּינִין וְלַעֲשׂוֹת פְּשָׁרָה בֵּינֵיהֶם אִם אֶפְשָׁר, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, טו) 'בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר לְעֵיל, וּלְפִי שֶׁמְּאד צָרִיךְ לְהִזָּהֵר וְלִהְיוֹת חָכָם גָּדוֹל וְיָשׁוּב הַדַּעַת הַרְבֵּה שֶׁלֹּא יִטְעֶה בַּדִּין. כִּי הַרְבֵּה דְּרָכִים יֵשׁ לְדַיָּנִים, וְלִפְעָמִים עַל פִּי דִּבּוּר קַל יוֹצִיא מָעוֹת שֶׁלֹּא כַּדִּין וְיִתְחַיֵּב בְּנַפְשׁוֹ, וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ (יומא פו:) 'רָבָא כִּי הֲוָה נָפֵק לְדִינָא אָמַר הָכִי בִּצְבִי נַפְשָׁא

משנה הלכות

רלה) גדר המצוה. קיום המצוה, מצוה להשוות בעלי דינין, שלא יהא אחד יושב ואחד עומד, אחד מדבר כל צרכו ולאחד אומר קצר דבריך[א]. היה אחד לבוש בגדים יקרים והשני בגדים בזויים אומרים למכובד או הלבשהו כמותך או לבוש כמוהו[ב], ואם אינן מקפידין לית לן בה. ובכלל המצוה לדון את חבירו לכף זכות[ג].

פשרה. ומצוה לחזור אחר הפשרה בין בעלי דינים, וצריכין קנין לפשרה[ד]. שני תלמידי חכמים ששונאין זה את זה אין יושבין בדין אחד[ה].

נזקקין לתובע תחילה. ונזקקין לתובע תחילה, ופעמים נזקקין לנתבע תחילה והיכי דמי כגון דקא זילי נכסי כלומר שיש כאן סוחרים היום ולמחר ילכו להם[ו]. והתובע הולך אחר הנתבע, ואם הנתבע בא ממילא לעיר התובע דן עמו בעירו בעל כרחו, וכן בן העיר תובע לאכסנאי בכל מקום שימצאנו, ואם היו שני בעלי דינים בעיר אחרת ותרווייהו מעיר אחת יכול לומר לו נלך לפני בית דין שבעירנו[ז].

שאר פרטים. דיין שדן הדין ולבו נקפו לומר שהוא טעה, לא יבוש אלא יחזור עוד הפעם על כל הצדדים להוציא הדין לאמיתו[ח]. דין יתום ואלמנה מצוה להקדים, דין אשה קודם לאיש, דין תלמיד חכם קודם לעם הארץ[ט].

י' מצוות עשה וי' לאוין בדינין. ואמרו רז"ל[י] עשרה מצוות עשה ועשרה לא תעשה נאמרו בדינין כנגד עשרת הדברות ואלו הן 'ואלה המשפטים' (שמות כא, א),

---

רלה) א. רמב"ם הל' סנהדרין פכ"א ה"א. חו"מ סי' י"ז ס"א. **ב.** רמב"ם שם ה"ב. חו"מ שם. **ג.** שבועות ל. **ד.** רמב"ם שם פכ"ג ה"ד-ה-ו. חו"מ סי' י"ב ס"ב וס"ז. **ה.** שם פכ"ג ה"ז. חו"מ שם ס"ח. **ו.** חו"מ סי'כ"ד ס"א. **ז.** סי' י"ד ס"א. **ח.** שם סי' י"ז ס"ח. **ט.** רמב"ם שם פכ"א ה"ו. חו"מ סי' ט"ו ס"ב. **י.** מדרש השכם פר' משפטים. מובא בראשית חכמה פרק הדיינין, ובמנורת המאור נר ג כלל ט ח"א פ"א.

לְקַטְלָא נָפֵיק וְכוּ', וּלְוַאי שֶׁתְּהֵא בִּיאָה כִּיצִיאָה' (פֵּרוּשׁ מִתְקוֹנֵן רָבָא שֶׁבִּרְצוֹן עַצְמוֹ הָיָה הוֹלֵךְ לִשָּׂא עֹנֶשׁ חֵטְא שֶׁמָּא יִשְׁגֶּה בַּדִּין, וְעַל עַצְמוֹ הָיָה אוֹמֵר כֵּן). **וּמִפְּנֵי חֹמֶר הַדִּין אָמַר הֶחָכָם** (קהלת ח, א) **'מִי כְּהֶחָכָם יוֹדֵעַ פֵּשֶׁר' שֶׁיּוֹדֵעַ לַעֲשׂוֹת פְּשָׁרָה בֵּין שְׁנֵי בַּעֲלֵי דִינִין, וְאִם מֵטִיל פְּשָׁרָה בֵּין בַּעֲלֵי הָרִיב זֶה הוּא מִשְׁפָּט וּצְדָקָה, כִּי אִם זֶה נוֹתֵן מִשֶּׁלּוֹ לַשֵּׁנִי עַל יְדֵי הַפְּשָׁרָה הֲרֵי עָשָׂה צְדָקָה, וְזֶהוּ שֶׁכָּתוּב** (שמואל ב ח, טו) **'וַיְהִי דָּוִד עֹשֶׂה מִשְׁפָּט וּצְדָקָה לְכָל עַמּוֹ'** (עיין סנהדרין ו:).

שבועות ל'. רמב"ם הל' סנהדרין פכ"א, ספר המצוות מצות עשה קע"ז, סמ"ג עשין ק"ו, סמ"ק רכ"ה.

מִצְוָה רלו

לֹא תֵלֵךְ רָכִיל (לֹא תַעֲשֶׂה קל"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַגִּיד לַחֲבֵרוֹ דְּבָרִים שֶׁכְּנֶגְדּוֹ דִּבֵּר עָלָיו, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, טז) **'לֹא תֵלֵךְ רָכִיל'.**

משנה הלכות

'בצדק תשפוט עמיתך' (ויקרא יט, טו), 'שופטים ושוטרים' (דברים טז, יח), 'ושפטו את העם בכל עת' (שמות יח, כו), 'ושפטתם צדק' (דברים א, טז), 'ונגשו אל המשפט ושפטום' (שם כה, א), 'והפילו השופט' (שם, ב), 'שום, תשים עליך מלך' (שם יז, טו) בכפל ב' מצוות, 'אשר יבחר ה' אלקיך בו' (שם). וי' לאוין 'לא תכירו פנים' (שם א, יז), 'לא תגורו' (שם), 'לא תעשו עול' (ויקרא יט, טו), 'לא תשא פני דל' (שם), 'לא תהדר פני גדול' (שם), 'לא תטה משפט אביונך' (שמות כג, ו), 'לא תטה משפט גר' (דברים כד, יז), 'לא תטה משפט' (שם טז, יט), 'לא תכיר פנים' (שם), 'לא תקח שוחד' (שם). ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים הראויים לדון, ובנקבות לענין 'הוי דן את חבירו לכף זכות'.

רלו) גדר האיסור וחומרו. קיום המצוה, האומר לחבירו דברים שאחר כנגדו דיבר עליו, אפילו שהוא אומר אמת, הרי זה מחריב את העולם וגורם להרוג נפשות מישראל כדמצינו בדואג האדומי[א], ויש עוון גדול מזה והוא בכלל הלאו הזה, והוא לשון הרע, המדבר בגנות חבירו אף על פי שאומר אמת, אבל האומר שקר הוא הנקרא מוציא שם רע[ב]. ואמרו ז"ל (ערכין טז.) 'לעולם אל יספר אדם בשבחו של חבירו שמתוך שבחו בא לידי גנותו', והוא שמספר

רלו) א. עיין דב"ר ה, ט. תנחומא מצורע ב. **ב.** רמב"ם הל' דעות פ"ז ה"ב. מגן אברהם סי' קנ"ו ס"ק ב.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ רַז"ל (במ"ר יט, ב) 'לָשׁוֹן הָרָע הוֹרֶגֶת שְׁלֹשָׁה, הַמְסַפֵּר וְהַשּׁוֹמֵעַ וּמִי שֶׁדִּבְּרוּ עָלָיו'. וְאָמְרוּ בַּיְרוּשַׁלְמִי (פאה פ"א ה"א) 'שָׁלֹשׁ עֲבֵרוֹת אָדָם אוֹכֵל פֵּרוֹתֵיהֶם בָּעוֹלָם הַזֶּה וְהַקֶּרֶן קַיֶּמֶת לוֹ לָעוֹלָם הַבָּא, עֲבוֹדָה זָרָה גִּלּוּי עֲרָיוֹת וּשְׁפִיכַת דָּמִים, וְלָשׁוֹן הָרָע כְּנֶגֶד כֻּלָּם'. וּבַמִּקְרָא (תהלים יב, ד) 'יַכְרֵת ה' כָּל שִׂפְתֵי חֲלָקוֹת', וְאָמְרוּ רַז"ל (ערכין טו:) 'מַאי דִּכְתִיב (קהלת י, יא) 'אִם יִשֹּׁךְ הַנָּחָשׁ בְּלוֹא לָחַשׁ וְאֵין יִתְרוֹן לְבַעַל הַלָּשׁוֹן' לֶעָתִיד לָבֹא מִתְקַבְּצוֹת כָּל הַחַיּוֹת וּבָאוֹת אֵצֶל נָחָשׁ, וְאוֹמְרוֹת אֲרִי דּוֹרֵס וְאוֹכֵל זְאֵב טוֹרֵף וְאוֹכֵל אַתָּה מָה הֲנָאָה יֵשׁ לְךָ, אוֹמֵר לָהֶם וְכִי מַה יִּתְרוֹן לְבַעַל הַלָּשׁוֹן'. וְאִיתָא בַּזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ (ח"ג רצד:) 'כְּאִלּוּ קָמְטִיל גּוּבְרִין, וּכְאִלּוּ פָּלַח לַעֲבוֹדָה זָרָה וְכֹלָּא בְּחַד קְרָא, דִּכְתִיב (ויקרא שם) 'לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ אֲנִי ה'', מַאן דְּעָבַר עַל הַאי רִישָׁא דִּקְרָא, כְּאִלּוּ עָבַר עַל כֻּלָּא'. וּמִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים אֹהֵב יָמִים לִרְאוֹת טוֹב. נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע

משנה הלכות

בפני אויבו, ואפילו בפני אוהבו יותר מדאי אסור[ג]. איזה הוא לשון הרע האומר כך וכך עשה פלוני, כך וכך היו אבותיו, כך שמעתי עליו וכולם דברים של גנאי[ד]. ואמרו (ערכין טו:) המספר לשון הרע כאלו כפר בעיקר.

פרטי דינים. ויש דברים שהם אבק לשון הרע כגון איני רוצה לספר מה אירע בו[ה]. וכן המספר לשון הרע דרך שחוק או דרך רמאות כאילו אינו יודע שזה לשון הרע[ו]. ואחד המספר בפניו או שלא בפניו[ז], אלא שבפניו לפעמים עובר ג"כ אמלבין פני חבירו ברבים. המספר דברים שגורמים לו היזק[ח], ואין צריך לומר המלשין בחבירו לפני שר או למלכות שהוא מסור, וגיהנם כלה והם אינם כלים[ט].

אופנים המותרים. ואמרו (ב"ב לט.) 'אמר רבה בר רב הונא כל מילתא דמתאמרי באפי תלתא לית בה משום לישנא בישא', והוא שלא יתכוין להעביר הקול ולגלותו יותר[י]. ואם האומר הזהיר שלא לאמרו, אפילו אמרו בפני רבים יש בו לשון הרע, כדאמר בסנהדרין (לא.) 'האי תלמידא דגלי מילתא דמתאמרא בבי מדרשא בתר עשרין ותרתין שנין, ואפקיה ר' אמי מבי מדרשא, ואמר דין גלי רזיא'[יא]. ועיין משנה הלכות שו"ת (ח"ג סי' קע"ג). אנסוהו להראות

ג. רמב"ם שם ה"ד, ובכסף משנה שם. מגן אברהם שם. ד. רמב"ם שם ה"ב. מגן אברהם שם. ה. רמב"ם שם. מגן אברהם שם. ו. רמב"ם שם ה"ד. ז. שם ה"ה. ח. שם. ט. עיין ר"ה יז. י. רמב"ם שם. יא. סמ"ג.

וּשְׂפָתֶיךָ מְדַבֵּר מִרְמָה׳ (תהלים לד, יג-יד), וְ׳שֹׁמֵר פִּיו וּלְשׁוֹנוֹ שֹׁמֵר מִצָּרוֹת נַפְשׁוֹ׳ (משלי כא, כג).

ערכין טו: טז. כתובות מו. סנהדרין לא. רמב"ם הל' דעות פ"ז, ספר המצוות לא תעשה ש"א, סמ"ג לאוין ט', סמ"ק קכ"ד, יראים מ"א.

מִצְוָה רלז

לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ (לא תַּעֲשֶׂה ק"מ)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהִמָּנַע מִלְּהַצִּיל נֶפֶשׁ מִיִּשְׂרָאֵל כְּשֶׁנִּרְאֶה אוֹתוֹ בְּסַכָּנָה וְיֵשׁ בְּיָדֵינוּ יְכֹלֶת לְהַצִּילוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, טז) **׳לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ׳.**

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁכָּל יִשְׂרָאֵל עֲרֵבִים זֶה לָזֶה, הֵן בְּגוּף הֵן בְּנֶפֶשׁ, וְאִם בְּגוּף נִתְחַיַּבְנוּ לְהַצִּילוֹ כְּשֶׁרָאִינוּ אוֹתוֹ בְּסַכָּנַת מָוֶת וְכַדּוֹמֶה, כָּל שֶׁכֵּן בְּהַצָּלַת הַנֶּפֶשׁ, שֶׁאִם יִרְאֶנּוּ עוֹבֵר עֲבֵרָה שֶׁמְּאַבֵּד עוֹלָמוֹ הַנִּצְחִי

משנה הלכות

ממון חבירו פטור[יב]. מותר לומר לשון הרע על בעלי מחלוקות[יג]. ועיין בחפץ חיים שמירת הלשון פרטי הדינים מה שאסף גורנה וזכה וזיכה את הרבים. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ואין לוקין עליו. ומותר לדבר לשון הרע על עכו"ם.

רלז) המצוה. קיום המצוה, הרואה נפש מישראל טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטים באים עליו והוא יכול להצילו חייב להצילו[א], אינו יכול להצילו בנפשו ויכול להצילו בממונו מצילו, ואם יש לו לניצול ממון צריך לשלם[ב]. ובירושלמי, הביאה בהגהות מיימון[ג] דמחוייב להכניס עצמו בספק סכנה להצילו, והאחרונים נחלקו בזה[ד]. היה חולה והוא רופא ויכול לרפאותו חייב לרפאותו[ה].

רודף. הרודף אחר חבירו להרגו או אחר נערה המאורסה וכיוצא בזה, חייב הרואה להציל הנרדף בנפשו של רודף[ו]. היה יכול להציל הנרדף באחד מאבריו של רודף ולא הציל אלא הרגו לרודף חייב מיתה, אבל אין בית דין ממיתין אותו[ז]. ונסתפקתי אם היה

יב. עיין ב"ק קיז. ועיין רמב"ם הל' חובל ומזיק פ"ח ה"ד. **יג.** ירושלמי פאה פ"א ה"א. **רלז) א.** רמב"ם הל' רוצח פ"א הי"ד. **ב.** שם בכסף משנה בשם הרא"ש. **ג.** דפוס קושטא, הובא בכסף משנה שם. **ד.** עיין מנחת חינוך אות ב. **ה.** עיין רמב"ם הל' נדרים פ"ו ה"ח. יו"ד סי' של"ו ס"א. **ו.** רמב"ם הל' רוצח שם ה"י. **ז.** שם הי"ג.

שֶׁיְּצַיְּלֵהוּ וְלֹא יַעֲמֹד עַל דָּמוֹ (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה קלה). גַּם כִּי כָּמוֹ שֶׁאָחָד יַצִּיל אֶת חֲבֵרוֹ, כֵּן חֲבֵרוֹ יַצִּיל אוֹתוֹ בִּשְׁעַת דָּחְקוֹ, וְנִמְצָא הָעוֹלָם מִתְקַיְּמִים וּבְנֵי אָדָם אוֹהֲבִים זֶה אֶת זֶה, וְאֵין לְךָ בָּעוֹלָם מִדָּה טוֹבָה הַיְמֶנָּה (עיין חינוך). וְכָל הָרוֹאֶה חֲבֵרוֹ בְּסַכָּנָה וּבְיָדוֹ לְהַצִּילוֹ וְלֹא הִצִּילוֹ כְּאִלּוּ שָׁפַךְ דָּמִים[ח], וְאִם הִצִּילוֹ כְּאִלּוּ קִיֵּם עוֹלָם מָלֵא (עיין סנהדרין לז.).

סנהדרין עד. רמב"ם הל' רוצח פ"א, ספר המצוות לא תעשה רצ"ו, סמ"ג לאוין קס"ה, סמ"ק סי' ע"ח, יראים מצוה מ"ג, יורה דעה סי' קנ"ז, חושן משפט סי' תכ"ו.

מִצְוָה רלח

לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ (לֹא תַעֲשֶׂה קמ"א)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִשְׂנֹא אֶחָד מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַכְּשֵׁרִים שִׂנְאַת לֵב, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, טז) 'לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ'.

משנה הלכות

יכול להציל הנרדף באחד מאבריו של נרדף והרג לרודף מה דינו. הרודף אחר בהמה לרבעה, או שרדף לעשות מלאכה בשבת, או לעבודה זרה אין ממיתין אותו עד שיביאהו לבית דין וידונוהו[ט]. עכו"ם שאמרו לישראל תנו לנו אחד מכם ונהרגנו או נהרוג כולכם, יהרגו כולם ואל ימסרו נפש מישראל, ואם יחדו להם אחד כשבע בן בכרי ימסרוהו[י]. ובירושלמי (תרומות פ"ח ה"ד) 'אמר ריש לקיש והוא שחייב מיתה כשבע בן בכרי, ורבי יוחנן אמר אפילו אינו חייב מיתה', ונראה דמיירי כשהוא בסכנה עמהם, אבל אם הוא חוץ לסכנה אין מוסרים אותו. ואמרינן התם דאין אותה משנה משנת חסידים.

כללים. הרואה אשה טובעת ואינו רוצה להצילה מפני שאינו רוצה להסתכל בה הרי זה חסיד שוטה ועובר על לאו ד'לא תעמוד'[יא], ובכלל הלאו להציל חבירו מהפסד ממון, ושלא לכבוש עדות חבירו[יב]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעובר עליו אין לוקין לפי שאין בו מעשה. ולדעת הרמב"ם[יג] ברודף שיכול להציל ולא הציל עובר בשני לאוין משום 'לא תחוס' (דברים יט, יג) ומשום 'לא תעמוד' והסמ"ג חולק.

רלח) גדר האיסור. אינו עובר אלאו זה אלא בשנאה שבלב ואין חבירו יודע, אבל המראה לחבירו שנאתו אינו עובר בלאו

ח. עיין טעמי מצות שם. **ט.** שם הי"א. **י.** רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה ה"ה. יו"ד סי' קנ"ז ס"א. **יא.** עיין סוטה כא: **יב.** חינוך על פי ספרא. **יג.** שם.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּדֵי שֶׁיִּשְׁים אַהֲבָה וְאַחֲוָה וְרֵעוּת בֵּין עַם ה' אֲשֶׁר נוֹשְׁאִים חוֹתַם הַמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְאַהֲבָה מְבִיאָה לִידֵי אַחְדוּת וְאַהֲבַת ה' וּכְמוֹ שֶׁאוֹמְרִים בִּתְפִלַּת שַׁחֲרִית 'הַבּוֹחֵר בְּעַמּוֹ יִשְׂרָאֵל בְּאַהֲבָה' בִּשְׁבִיל שֶׁאוֹהֲבִים זֶה אֶת זֶה, וּכְשֶׁיֵּשׁ אַחְדוּת לְמַטָּה יֵשׁ אַחְדוּת לְמַעְלָה, וְזֶהוּ 'שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹקֵינוּ ה' אֶחָד', וְעַל יְדֵי זֶה 'וְאָהַבְתָּ אֵת ה' אֱלֹקֶיךָ' (עיר מקלט (לר"ד לידא) פר' קדושים מצוה רמא). וְהַהִפּוּךְ הוּא שִׂנְאַת הַלֵּב שֶׁגּוֹרֶמֶת רָעוֹת גְּדוֹלוֹת בֵּין בְּנֵי אָדָם לִהְיוֹת תָּמִיד חֶרֶב אִישׁ בְּאָחִיו[א], וְכָל שֶׁכֵּן שִׂנְאַת חִנָּם, וְלֹא חָרְבָה יְרוּשָׁלַיִם אֶלָּא בִּשְׁבִיל שִׂנְאַת חִנָּם[ב] וְהוּא סִבָּה לְכָל הַמְּסִירוֹת וְלָשׁוֹן הָרָע וְשֶׁקֶר וּנְקִימָה

משנה הלכות

זה, אלא עובר על עשה ד'ואהבת לרעך כמוך' (ויקרא יט, יח), ועל לאו ד'לא תקום ולא תטור' (שם)[ג].

עוברי עבירה. וזהו לשון הסמ"ק (סי' י"ז) שלא לשנא וגו', ואינו בכלל 'ואהבת', שמזהיר אותנו על אותו שמותר לשנאותו, כגון עם עבר עבירה[ד], אפילו הכי אסור לשנאותו בלבו ולהראות לו פנים יפות רק מבחוץ, אלא יראה לו שנאתו. וכשיחטא איש לאיש לא ישתום אותו בלבו, אלא מצוה להודיעו למה עשית כך וכך וימחה השנאה מלבו[ה]. וזה בישראל כשרים, אבל בשנאת הרשעים כתיב (תהלים קלט, כא-כב) 'הלא משנאיך ה' אשנא ובמתקוממיך אתקוטט. תכלית שנאה שנאתים', ומצוה לשנאותם[ו]. ובתשובה הארכתי באיזה מהם לשנאותם ובאיזה מהם לא.

שאר מקורות וכללים. ותניא בתורת כהנים (קדושים ה) ובערכין (יז:) 'יכול לא יסטרנו ולא יקללנו, תלמוד לומר 'בלבבך' בשנאה שבלב הכתוב מדבר. וגרסינן ביומא (לח.) על מעשה בית גרמו בלחם הפנים ובית אבטינס בקטורת שביקשו חכמים לדחותם ממקומם ולא יכלו, 'מכאן אמר בן עזאי בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך יתנו לך, ואין אדם נוגע במוכן לחבירו', על כן לא ישנא אדם את חבירו כשמרויח אצלו ודואג פן יקפח פרנסתו (סמ"ג), ועיין בברית משה אריכות גדול. ומכל מקום מאוד צריך ליזהר שלא לשנא ח"ו נפש מישראל שלא כהלכה, ואפילו בכל אופן יש להתרחק משנאה לאדם שיש בו צלם אלקים, אלא ישנא החלק הרע שבו ולא החלק הטוב וכמו שכתב בספר הקדוש לבעל התניא (פל"ב) עיין שם. ונוהג

רלח) א. ע"פ יחזקאל לח, כא. **ב.** עיין יומא ט: **ג.** רמב"ם הל' דעות פ"ו ה"ה. חינוך. מגן אברהם סי' קנ"ו ס"ק ב. **ד.** עיין רמב"ם הל' רוצח פי"ג הי"ד. **ה.** שם הל' דעות שם ה"ו. **ו.** חינוך.

וּנְטִירָה וְעוֹד מִדּוֹת רָעוֹת, וְהִיא הַמִּדָּה הַפְּחוּתָה וְהַנִּמְאָסָה בְּעֵינֵי כָּל בַּעֲלֵי שֵׂכֶל (חינוך).

ערכין טז: רמב"ם הל' דעות פ"ו, ספר המצוות ל"א תעשה ש"ב, סמ"ג לאוין ה', סמ"ק י"ז, יראים ל"ט.

מִצְוָה רלט

הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ (מִצְוַת עֲשֵׂה צ"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהוֹכִיחַ לְמִי שֶׁאֵינוֹ מִתְנַהֵג עַל פִּי הַתּוֹרָה, בֵּין בִּדְבָרִים שֶׁבֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ וּבֵין בִּדְבָרִים שֶׁבֵּין אָדָם לַמָּקוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר 'הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ' (ויקרא יט, יז).

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי יִשְׂרָאֵל עֲרֵבִים זֶה לָזֶה, וְ'אִישׁ אֶחָד יֶחֱטָא וְעַל כָּל הָעֵדָה יִקְצֹף' (בְּנִיחוּתָא), וְלָכֵן צָרִיךְ לְהוֹכִיחוֹ וּלְהַגִּיד לוֹ פִּשְׁעוֹ, וַאֲפִלּוּ מֵאָה פְּעָמִים[א]. וְכַמָּשָׁל בַּמִּדְרָשׁ (ויק"ר ה, ו) שֶׁשָּׁטוּ בִּסְפִינָה בְּלֵב יָם וְאֶחָד מִבְּנֵי הַסְּפִינָה נָטַל יָתֵד וְהִתְחִיל לִנְקֹב הַסְּפִינָה וּבָאוּ הָאֲחֵרִים וְצָעֲקוּ

משנה הלכות

בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ואין לוקין עליו.

רלט) גדר המצוה. הרואה את חבירו עובר על דברי תורה דאורייתא, או דרבנן, שוגג, או במזיד, ספק אם מקבל תוכחתו ספק לא יקבל אפילו הכי חייב להוכיחו ואם לא הוכיחו נענש על חטאו. ואם ברור לו שלא יקבל תוכחתו, והחוטא שוגג, על זה אמרו חכמים (שבת קמח:) 'מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין'[ב]. ויש אומרים דדוקא באיסור דרבנן, אבל באיסור דאורייתא על כל פנים צריך לומר, ועיין ברמ"א[ג] שמחלק בין מפורש בתורה או לאו. ואם החוטא מזיד וברור לו שלא יקבל אינו נענש כמותו, אבל עובר על מצות 'הוכח תוכיח'[ד]. והסמ"ג כתב דאפילו במזיד צריך לשתוק משום 'אל תוכח לץ פן ישנאך' (משלי ח, ט).

פרטי דינים. ומצות תוכחה היא אפילו מאה פעמים, כל זמן שישמע לו, או עד שינזוף בו, ואם נזף בו אסור להוכיחו מכאן ואילך[ה]. תלמיד לרב צריך להוכיח[ו], ודוקא אם מקבלו[ז]. ובעבירות שבסתר צריך להוכיח

א. ב"מ לא. **רלט) ב.** הגהות מיימוניות הל' דעות פ"ו אות ג. מגן אברהם סי' קנ"ו סק"ב. **ג.** או"ח סי' תר"ח ס"ב. **ד.** סמ"ק. **ה.** שם. **ו.** רמב"ם הל' תלמוד תורה פ"ה ה"ט. יו"ד סי' רמ"ב סכ"ב. **ז.** הר"א ממי"ץ.

עָלָיו הֲרֵי כֻּלָּנוּ בְּסַכָּנָה, וְהוּא מֵשִׁיב אֲנִי עוֹשֶׂה בְּשֶׁלִּי וּמַה לָּכֶם אִם אֲנִי רוֹצֶה לִשְׁטֹחַ בַּיָּם. אֲבָל הָאֱמֶת שֶׁהוּא יָזִיק לַכְּלָל, שֶׁהַסְּפִינָה תִּתְמַלֵּא בְּמַיִם וְכֻלָּם בְּסַכָּנָה, מֻכְרָחִים לְהוֹכִיחוֹ וְלֹא לְהָנִיחוֹ בְּכָל אֹפֶן שֶׁהוּא שֶׁלֹּא יֵחָרֵב הַסְּפִינָה. וְהָכָא נַמִּי כֵּן בְּיוָן שֶׁיִּשְׂרָאֵל עֲרֵבִים זֶה לָזֶה[ח], וְאִם לֹא יַחֲזֹר בּוֹ אָז לֹא יִתְחַיֵּב עַל חֲטָאָיו מִכֹּחַ עֲרְבוּתוֹ שֶׁהֲרֵי הִתְרָה בּוֹ, וּמָה הָיָה לוֹ לַעֲשׂוֹת. וְאִם נִתְבָּרֵר לוֹ שֶׁלֹּא יְקַבֵּל תּוֹכָחָה לֹא יוֹכִיחַ עוֹד 'וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא' (ויקרא שם). גַּם מִצַּד אַהֲבָה לַחֲבֵרוֹ רָאוּי לְהוֹכִיחוֹ שֶׁלֹּא יִפֹּל בְּשַׂחַת הַגֵּיהִנֹּם. וּמִטַּעַם זֶה צָרִיךְ לְהוֹכִיחַ בְּשָׂפָה וּבְלָשׁוֹן רַכָּה וְדִבְרֵי נַחַת כְּדֵי שֶׁלֹּא יִתְבַּיֵּשׁ (חינוך).

ברכות ז״א.: שבת נד: ערכין טז: ב״מ ל״א. רמב״ם ה׳ דעות פ״ו, ספר המצוות מצות עשה ר״ח, סמ״ג עשין י״א, יראים ל״ז, סמ״ק קי״ב, יורה דעה סי׳ של״ד.

משנה הלכות

בסתר ובנחת שיקבל ממנו, ובעבירה בגלוי צריך להוכיח מיד שלא יתחלל שם שמים[ט]. ועיין בטור שולחן ערוך (או״ח סי׳ תר״ח), וברמ״א ביורה דעה (סוף סי׳ של״ד).

דרך תוכחה. ועל המוכיח להוכיח בנחת, ובלשון רכה, ויודיעו שאין אומר לו אלא לטובתו, ולהביאו לחיי עולם הבא, שבזה יתקבלו דבריו יותר, כדאמרו רבותינו ז״ל (שבת לד.) 'שלשה דברים שצריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה, עישרתם עירבתם, הדליקו את הנר', ואמר רבה בר בר חנה וצריך למימרינהו בניחותא כי היכי דליקבלו מיניה'. וצריך השגחה גדולה בזה והבנה יתירה, ועיקר כוונה לשם שמים בכל הענינים, וכבר אמרו ז״ל (ערכין טז:) 'תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח', וכל שכן אנן יתמי דיתמי, וכל ערום יעשה בדעת לקיים המצוה בשלימות. ומצוה לקבל תוכחה ולאהוב המוכיח, שנאמר (משלי ח, ט) 'הוכח לחכם ויאהבך'. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ח. שבועות לט. ועיין סוטה לז: **ט.** מגן אברהם שם.

מִצְוָה רמ

שֶׁלֹּא לְהַלְבִּין פְּנֵי חֲבֵרוֹ (לא תַּעֲשֶׂה קמ"ב)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְבַיֵּשׁ פְּנֵי נֶפֶשׁ מִיִּשְׂרָאֵל בָּרַבִּים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, יז) **'וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא'.**

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ חַז"ל (ב"מ נח:) כִּי הַמַּבִּיישׁ אֶת חֲבֵרוֹ כְּאִלּוּ שׁוֹפֵךְ דָּמִים, דְּ'חָזֵינָא דְּאָזֵיל סוּמָקָא וְאָתֵי חִוָּרָא'. וְלָכֵן נִקְרָא מַלְבִּין, שֶׁפָּנָיו מַלְבִּינִים בְּהִסְתַּלְּקוּת הַדָּמִים מִמֶּנּוּ מֵחֲמַת הַבּוּשָׁה, וְנַפְשׁוֹ רוֹצָה לָצֵאת מִמֶּנּוּ בְּהִתְבַּיֵּשׁ וְאֵין לוֹ לְהָשִׁיב, וּמִתְלַבֵּן וְנַעֲשֶׂה כַּמֵּת. וּדְרָכֶיהָ דַּרְכֵי נֹעַם[א], וְלָכֵן צִוְּתָה הַתּוֹרָה לְהוֹכִיחוֹ בְּאֹפֶן שֶׁלֹּא יִתְבַּיֵּשׁ הַחוֹטֵא. וְאִם עַל מִי שֶׁחָטָא הִזְהִירָה הַתּוֹרָה כָּךְ, כָּל שֶׁכֵּן עַל הַמַּלְבִּין פְּנֵי חֲבֵרוֹ שֶׁלֹּא חָטָא (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה קלו). גַּם רָמַז הַכָּתוּב שֶׁמִּי שֶׁלֹּא יוֹעִיל הַתּוֹכָחָה בְּוַדַּאי, לֹא יוֹכִיחוֹ שֶׁמָּא יוֹסִיף עַל חַטָּאתוֹ פֶּשַׁע, וְלָזֶה אָמְרָה 'וְלֹא תִשָּׂא

משנה הלכות

רמ) גדר האיסור וחומרו. המלבין פני נפש מישראל בין איש, ובין אשה, ואפילו קטן, ואפילו היה כוונתו להוכיחו על מעשיו הרעים, אלא שעשאו דרך ביוש, עובר בלאו זה, ואם היה ברבים אין לו חלק לעולם הבא[ב]. ואמרו ז"ל (ברכות מג:) 'נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים', וקל וחומר המלבין שלא במקום תוכחה. ודוד מלך ישראל השיב לשונאיו כששאלוהו הבא על אשת איש מיתתו במה, והשיב הבא על אשת איש מיתתו בחנק ויש לו חלק לעולם הבא, אבל המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"ב[ג]. ולדעת רש"י[ד] המביישו בינו לבין עצמו אינו עובר על לאו זה אלא ברבים, ועיין בברית משה על הסמ"ג (לאוין סי' ו).

מכנה שם. ולא יכנה שם לחבירו שהוא בוש ממנו, ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו, ואפילו שם שאינו בוש ממנו אלא שהמספר מתכוון לביישו אסור, במה דברים אמורים בדברים שבין אדם לחבירו, אבל בדברי שמים אם לא חזר בו כשהוכיחו בסתר, מלבינים אותו ברבים, ומפרסמין חטאו, ומבזין, ומקללין אותו, עד שיחזור למוטב, כמו שעשו כל הנביאים לישראל[ה].

רמ) א. ע"פ משלי ג, יז. **ב.** רמב"ם הל' דעות פ"ו ה"ח. **ג.** ב"מ נט. **ד.** ויקרא יט, יז. ד"ה ולא תשא עליו חטא. ובערכין טז: ד"ה ופניו משתנין. **ה.** רמב"ם שם. עיין בסמ"ג.

עָלָיו חֵטְא', שֶׁלֹּא תַּגְדִּיל עָלָיו הַחֵטְא. וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז 'לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ', דְּכֵן בְּהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כְּתִיב (משלי ג, יב) 'אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב ה' יוֹכִיחַ', וְעַל כֵּן צָרִיךְ לְהוֹכִיחַ מִתּוֹךְ אַהֲבָה וְיִלְמַד הָאָדָם מִדַּרְכּוֹ שֶׁל מָקוֹם (עיין זוה"ק ח"ג פה:).

ערכין טז: ב"מ נח: רמב"ם הל' חובל ומזיק פ"ג, והל' דעות פ"ז, ספר המצוות ל"ת תעשה ש"ה, סמ"ג לאוין ו', סמ"ק קכ"ו, יראים סי' ל"ז, חושן משפט סי' ת"כ.

מִצְוָה רמא

לֹא תִקֹּם (לֹא תַעֲשֶׂה קמ"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לָקַחַת נְקָמָה מִיִּשְׂרָאֵל חֲבֵרוֹ שֶׁהֵרַע לוֹ אוֹ שֶׁצִּעֲרוֹ, אֶלָּא יִמְחֹל לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, יח) 'לֹא תִקֹּם'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי כָּל הָאָדָם צָרִיךְ שֶׁיָּשִׂים אֶל לִבּוֹ אֲשֶׁר כָּל שֶׁיִּקְרֵהוּ מִטּוֹב וְעַד רַע לֹא יִהְיֶה דָּבָר בִּלְתִּי רְצוֹן הַבּוֹרֵא בָּרוּךְ הוּא וּבָרוּךְ שְׁמוֹ, וְעַל כֵּן כְּשֶׁיְצַעֲרֵהוּ אוֹ יַכְאִיבֵהוּ אָדָם, יֵדַע בְּנַפְשׁוֹ כִּי עֲוֹנוֹתָיו גָּרְמוּ לוֹ וְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ גָּזַר עַל כָּךְ, וְלֹא יָשׁוּב מַחֲשַׁבְתּוֹ לִנְקֹם מֵהָאָדָם כִּי הוּא אֵינוֹ

משנה הלכות

כללים. ולפי שהבושת צער גדול הוא לבריות אין גדול ממנו, על כן מנענו האל יתברך ויתעלה שלא לצער בריותיו במקום שאפשר להוכיחו ביחוד ובלא בושה[1]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. והעובר על לאו זה אין לוקין עליו לפי שאין בו מעשה, ומכל מקום אין לו חלק לעולם הבא עד שיפייס את חבירו. אחי וריעי בינו נא זאת.

רמא) גדר האיסור. נקימה הוא שהוא גומל למריע לו כמו שעשה, כגון אמר ליה ראובן לשמעון השאילנו מגלך ולא השאילו, למחר אמר ליה שמעון לראובן השאילני קרדומך, אמר ליה איני משאילך כדרך שלא השאלת לי מגלך[א], ועל זה נאמר 'לא תקום' וכגון זה הקשו כל הדברים. ובמנחת חינוך הביא מחלוקת אי דוקא בממון עובר בלאו זה, אבל על צערא דגופיה אינו עובר וכמו שאמרו בגמ' יומא (כג.), וכן כתב הסמ"ג ונראה דעת היראים, ומהחינוך משמע דעובר בכל אופן. ולדעת קצת מפרשים עובר בזה בב' לאוין, כי אם הוא נוקם הרי כבר הוא

1. חינוך. **רמא) א.** רמב"ם הל' דעות פ"ז ה"ז.

סִבָּה לְרָעָתוֹ, רַק הֶעָוֹן הוּא הַמְסַבֵּב. וּכְמוֹ שֶׁאָמַר דָּוִד הַמֶּלֶךְ עָלָיו הַשָּׁלוֹם (שמואל ב טז, יא-יב) 'הַנַּחוּ לוֹ וִיקַלֵּל. כִּי ה' אָמַר לוֹ קַלֵּל', הֲרֵי שֶׁתְּלָה הָעִנְיָן בְּחֶטְאוֹ וְלֹא בְּשִׁמְעִי בֶּן גֵּרָא, אֶלָּא שֶׁמְּגַלְגְּלִין זְכוּת עַל יְדֵי זַכַּאי וְחוֹבָה עַל יְדֵי חַיָּב[ב]. וְיֵשׁ בָּזֶה תּוֹעֶלֶת רַב לְהַשְׁבִּית רִיב, וְלַעֲשׂוֹת שָׁלוֹם בֵּין בְּנֵי אָדָם שֶׁהוּא רְצוֹן הַבּוֹרֵא (חינוך).

יומא כג. רמב"ם הל' דעות פ"ז, ספר המצוות לא תעשה ד"ש ש"ה, סמ"ג לאוין י"א י"ב, סמ"ק ק"ל קל"א, יראים מ'.

מִצְוָה רמב

לֹא תִטֹּר (לֹא תַעֲשֶׂה קמ"ד)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִשְׁמֹר בְּלִבֵּנוּ מַה שֶׁהֵרַע לָנוּ יִשְׂרָאֵל חֲבֵרֵנוּ, אֲפִלּוּ שֶׁלֹּא עַל מְנָת לִנְקֹם בּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, יח) 'וְלֹא תִטֹּר'.

משנה הלכות

נטר הדבר בלבו, והרי זה עובר על 'לא תקום ולא תטור'[ז].

חומרו. והעובר ונוקם מישראל עבר על לאו זה, ואין לוקין עליו לפי שאין בו מעשה. ואף על פי שאין לוקין עליו רעה רבה הוא מאוד, ואין זה מדת זרע ישראל הרחמנים, והגבעונים שלא רצו למחול, אמרו עליהם אשר לא מבני ישראל המה[ד].

המעביר על מדותיו. וצריך להעביר על מידותיו, וכל המעביר על מידותיו מעבירין פשעיו[ה]. וצא וראה ביוסף הצדיק כשבאו אחיו לפניו בטענת 'כי רעה גמלוך' (בראשית נ, יז), וחששו לו שמא ישטום אותם יוסף וינקום בהם, 'ויבך יוסף בדברם אליו' (שם), והראה להם שאין בלבו ח"ו שום טינא, 'וינחם אותם וידבר אל לבם' (שם, כא) וכלכל אותם עד יום מותו. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

רמב) גדרי האיסור. איזהו נטירה ראובן אמר ליה לשמעון השאילני מגלך, אמר ליה לאו, למחר אמר ליה שמעון לראובן השאילני קרדומך, אמר ליה הילך, איני כמותך שלא השאלתני, זהו נטירה וכיוצא בו בכל ענינים[א]. ודרשו ז"ל (ספרא קדושים ד) 'לבני עמך אי אתה נוקם ונוטר, אבל אתה נוקם ונוטר לאחרים' כלומר לעכו"ם. ישראל שאינו נוהג כשורה גם כן אסור לנקום ולנטור[ב].

ב. שבת לב. תענית כט. **ג.** עיין יד הקטנה על הרמב"ם בהל' דעות. ובברית משה ל"ת י"א. **ד.** יבמות עח: עט.. **ה.** עיין ר"ה יז.. **רמב) א.** רמב"ם הל' דעות פ"ז ה"ח. **ב.** מהר"ם שי"ק מצוה רמ"ג.